

1501835-76.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2217857/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 19567232 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

4034/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2217857 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501835-76.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501835-76.2021.8.26.0530 - 767/21

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2217857/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 19567232 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

4034/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2217857 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

4034/21/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CAIQUE AUGUSTO SANTOS DA CRUZ

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

CAIQUE AUGUSTO SANTOS DA CRUZ, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 61, II, j, do Código Penal, porque segunda a acusação, em 11 de agosto de 2021, por volta das 14:55 horas, na Rua Augusto Carbonaro, numeral 45, Avelino Alves Palma, nesta cidade e comarca, tinha em depósito e guardava 1,660 (um grama e seiscentos e sessenta miligramas) de cocaína, acondicionados em 10 (dez) microtubos de plástico, do tipo eppendorf, de cor amarela; 9,170g (nove gramas e cento e setenta miligramas) de cocaína, acondicionados em 53 (cinquenta e três) microtubos de plástico, do tipo eppendorf, de cor amarela; e 3,400g (três gramas e quatrocentos

miligramas) de maconha, acondicionados em 02 (dois) invólucros de plástico incolor aderente, constantes do auto de exibição e apreensão às pp. 12/13, laudo de constatação às pp. 19/21, e laudo de exame químico toxicológico às pp. 76/78, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e ofertou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2022 (p. 101). Na sequência, o réu foi citado.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico e, subsidiariamente, a imposição de regime menos gravoso.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação, exame químico toxicológico, bem como pela prova oral coligida.

Interrogado em juízo, o acusado confessou a prática delitiva. Assim, admitiu a propriedade da droga e sua destinação ao tráfico, assim como que o dinheiro era proveniente do respectivo comércio espúrio.

Nesse sentido, em juízo, os policiais inquiridos informaram que efetuavam patrulhamento de rotina, quando avistaram dois indivíduos sentados numa mureta, em um conhecido ponto de vendas de entorpecentes. Diante disso, realizaram a abordagem. Entre os dois, foi encontrado um saquinho com dez cápsulas de cocaína. Ao lado de uma árvore, encontraram outras cinquenta e três cápsulas de cocaína, além de duas porções de maconha. Na posse do acusado, foi apreendida a quantia de setenta e dois reais. Na oportunidade, o réu assumiu a propriedade das drogas e a destinação para o tráfico. Eximiu qualquer responsabilidade do outro indivíduo, que estava no local apenas para consumir as drogas.

A respeito da credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção do acusado, vale destacar:

PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP.

PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni)).

Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. ((RJTJSP 125/563)).

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF - HC - 74.608-0 - de São Paulo - rel. Min. Celso de Mello - DJU 11.04.97, pag. 12.189).

Destarte, a confissão do acusado não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi

corroborada pelo conjunto probatório, tornando incontroversa a autoria.

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma descrita na denúncia.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada. Isso porque o artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de armazenar, guardar ou trazer consigo a droga já configura o tipo penal.

A propósito, veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

"O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RESp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

Ante o exposto, conclui-se pela procedência do pedido, nos exatos termos da denúncia.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, cumpre fixar a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Dentre as circunstâncias legais, presentes a confissão prestada em harmonia ao que estabelece a súmula nº 630, do Superior Tribunal de Justiça ("A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio"), não computada em virtude da imposição da pena em seu menor patamar, consoante verbete nº 231, súmula do Superior Tribunal de Justiça. Não houve caracterização da circunstância agravante relativa à prática do

crime durante o estado de calamidade pública (art. 61, inciso II, "j", Código Penal), uma vez que a prática delitativa se deu no ano de 2021, depois de encerrada a vigência do estado de calamidade pública, segundo dispõe o Decreto Legislativo nº 6/2020, além de não guardar relação direta com a situação pandêmica.

Não há causas especiais de aumento de pena; presente a de diminuição descrita no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, haja vista a primariedade do agente, ausência de antecedentes e de vinculação à organização criminosa ou a atividades criminosas. Com efeito, reduzo a pena em dois terços. Torno definitivo o quantum da pena em um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Presentes os requisitos legais elencados no artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, concedo ao acusado a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade em entidade assistencial a ser especificada na fase de execução e pelo prazo da pena original, assim como por limitação de final de semana. Na hipótese de conversão, iniciará o cumprimento da pena em regime aberto.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno CAIQUE AUGUSTO SANTOS DA CRUZ, qualificado nos autos, à pena de um ano e oito meses de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade em entidade assistencial a ser especificada na fase de execução e pelo prazo da pena original e por limitação de final de semana) e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, combinado com seu parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Faculto o apelo em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento de eventuais bens e valores apreendidos, eis que oriundos do tráfico de drogas.

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de p. 101).

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA